

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة أصول الفقه الحنفي الموضوعي

تقودك الي النجاح باذن الله

تلخيص الفقير الي ربه

عبدالرحمن محمد دردير

إعداد الراجي رحمة ربه

حسين محمود عمر

نسأل الله الاخلاص والقبول والنفع إن شاء الله

الموضع الأول

الحكم

س: ما هي أقسام الحكم؟

ج: ينقسم الحكم الي قسمين: حكم شرعي ، حكم وضعي.

س: ما هي أركان الحكم الشرعي؟

ج ٢: أركان الحكم الشرعي ثلاثة:

(١) الحاكم: وهو الله سبحانه وتعالى وهو مصدر كل الشرائع

(٢) المحكوم فيه: وهو فعل المكلف الذي يتعلق به خطاب الشارع.

(٣) المحكوم عليه: وهو المكلف أي (الشخص).

س: ما هي شروط المحكوم فيه؟

ج ٢: قلنا في تعريف المحكوم فيه : هو الفعل الذي يتعلق به خطاب الشارع مثل: الزكاة، الصلاة.

فبناءً عليه تكون شروط المحكوم فيه خمسة:

(١) ان يكون موجوداً مما يدرك بالحس والعقل.

(٢) أن يكون فعل المكلف يتعلق به حكم شرعي سواء كان حكم شرعي أو حكم وضعي.

(٣) أن يكون المحكوم فيه معلوماً للمكلف علماً تاماً.

(٤) أن يكون الفعل في قدرة المكلف.

(٥) أن يكون المكلف عالماً بأن التكليف صادر من من المكلف وهو (الله سبحانه وتعالى).

س: ما هي أقسام المحكوم فيه؟

ج ٣: ينقسم المحكوم فيه باعتبار ثلاث:

(١) باعتبار ذاته.

٢) باعتبار الصحة والفساد والبطلان.

٣) باعتبار حقوق الله وحقوق العباد.

س: ما أقسام المحكوم فيه باعتبار ذاته؟

ج ٤: ينقسم المحكوم فيه باعتبار ذاته الي أربعة أقسام:

(١) ما له وجود حسي وتعلق به حكم وهو سبب لحكم شرعي آخر.

مثال: الزنا: له وجود حسي ، وتعلق به حكم شرعي ألا وهو الحرمة فالزنا حرام شرعاً ، وهو سبب لحكم شرعي آخر وهو: وجوب الحد.

(٢) ما له وجود حسي وتعلق به حكم شرعي وليس سبباً لحكم شرعي آخر.

مثال: الأكل: له وجود حسي ، وتعلق به حكم شرعي آخر ألا وهو الإباحة، ولا يترتب عليه حكم شرعي آخر.

(٣) ما له وجود حسي ووجود شرعي وتعلق به حكم شرعي آخر ، وكان سبباً لحكم في حكم شرعي آخر.

مثال: البيع: له وجود حسي وشرعي ، وتعلق به حكم شرعي ألا وهو الإباحة ، وكان سبباً لحكم شرعي آخر ألا وهو الملكية للمشتري وملاك الثمن للبائع.

(٤) ما له وجود حسي وشرعي وتعلق به حكم شرعي وتعلق به حكم شرعي ولكنه ليس سبباً لحكم شرعي آخر.

مثال: الصلاة: لها وجود حسي وشرعي، وتعلق بها حكم شرعي ألا وهو الوجوب، ولكنها ليست سبباً لحكم شرعي آخر.

س: ما أقسام المحكوم فيه باعتبار الصحة والفساد والبطلان؟

ج ٥: ينقسم المحكوم فيه باعتبار الصحة والبطلان الي:

(١) الصحيح: وهو الفعل الذي استكمل أركانه وشروطه، مثل: بيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل.

(٢) الباطل والفاقد: اتفق الفقهاء علي أن الباطل والفاقد لفظان مترادفان في العبادة ➡ لكن وقع الخلاف بين الفقهاء والأحناف في التفرقة بينهم في المعاملات وليس العبادات، والخلاف كالاتي: الجمهور ما عدا الأحناف: أنهما لفظان مترادفان. الأحناف: انهما غير مترادفان وأن الباطل غير الفاسد، فالفاقد : هو ما كان مشرعاً بأصله لا بوصفه، ومثال ذلك: بيع المتجانسين مع الزيادة في أحدهما مثل بيع الدرهم بالدرهمين.

والبيع الباطل: هو ما لم يكن مشرعاً بأصله ولا بوصفه.

س: ما أقسام المحكوم فيه باعتبار حقوق الله تعالى وحقوق العبد؟

ج ٦: ينقسم المحكوم فيه باعتبار حق الله تعالى وحق العبد إلي أربعة أقسام:

(١) حقوق الله الخالصة: وهي ما تعلق بها النفع العام لكل الناس، أي نسبت الي الله عز وجل تشريفاً لما عظم، وشاع فضله بين الناس والانتفاع به للناس كافة، ومثال ذلك : الصلاة، الحدود ، الكفارات، الايمان.

(٢) حقوق العباد الخالصة: وهي ما تعلق بها مصلحة خاصة لأحد العباد لا لغيره ➡ يباح مال الغير بإباحة المالك، ومثال ذلك: ملك البيع والتمن، وملك النكاح والطلاق، بدل المتلفات.

(٣) ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وكان حق الله فيه غالب: ومثال ذلك: حد القذف: شرع من الله لזجر الناس ومنع الفساد في الأرض، وشرع في حق العبد لصيانة عرض المقدوف ودفع العار عنه.

(٤) ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وكان حق العبد فيه غالب: ومثال ذلك: القصاص.

المحكوم عليه

س: ما تعريف المحكوم عليه وشروطه؟

ج٧: التعريف: هو المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع بفعله.

شروط المحكوم عليه:

- ١) أن يكون المكلف قادراً علي فهم الخطاب الذي وجه اليه ، وسبب ذلك: لإن الغرض من التكليف هو الطاعة والامتثال، ولكي تتحقق الطاعة لا بد أن يفهم المكلف ويكون قادرا فهم الخطاب الذي يوجه اليه لكي يمتثله.
ولكي يتحقق فهم الخطاب لا بد من وجود أمرين:
الامر الأول: أن يكون المكلف عاقلاً.
الامر الثاني: أن العقل شخص مبهم لا اطلاع لنا عليه، لهذا السبب من باب التيسير علي الناس ربط الشارع الحكم بأمر ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الناس.
ومثال ذلك: أن العلة الحقيقية في إفطار المسافر هي المشقة، والعلة هنا تختلف من شخص لآخر فمن الناس لا يحصل له مشقة في السفر ومنهم من يحصل له مشقة يسيرة ومنهم من يحصل له مشقة بالغة فلذلك ربط الشارع الحكم بأمر ظاهر منضبط لا يتفاوت بتفاوت العباد ألا وهو السفر.
- ٢) أن يكون المكلف فاهماً للخطاب الذي وجه اليه.
- ٣) أن يكون المكلف أهلاً للتكليف بأن بلغ ولم يكن بين تكليفه عارضاً من عوارض الأهلية.

الحكم

س: ما تعريف الحكم لغة واصطلاحاً؟

ج٨: تعريف الحكم لغة: القضاء، والفصل، والمنع.

في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاختصاص أو التخيير أو الوضع.

شرح التعريف: الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير لفهمه ولكن المراد به هنا " الكلام".
قولنا " خطاب الله" خرج به خطاب غيره.

وقولنا " أفعال " وهو ما يصدر من المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد.

المكلفين: قيد خرج به غير المكلفين والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة ولم يكن بينه وبين تكليفه مانع.

في قولنا " المتعلق بأفعال المكلفين " قيد في التعريف يحترز به عن الخطاب المتعلق بغير المكلفين.

س: ما هي أقسام الكلام؟

ج ٩: ينقسم الكلام الي قسمين:

(١) كلام نفسي أزلي: وهو ما في النفس من معاني.

(٢) كلام لفظي: الحروف والكلمات التي تنطق بها وهو المعبر عما في النفس.

س: ما حكم خطاب الصبي بالصلاة والصوم؟

ج: هذا الخطاب موجه الي الولي لتربية الصبي وتعويده علي العبادة.

س: ما معني الاختصاص، والتخيير، والوضع؟

ج: الاختصاص هو الطلب مطلقاً وينقسم إلي قسمين:

(١) **طلب فعل:** وينقسم إلي قسمين: أ) جازم: وهو الوجوب مثل قوله تعالى (وأقيموا

الصلاة) ب) غير جازم: وهو الندب مثل قوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداینتم

بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه).

٢) **طلب ترك فعل: وينقسم إلى قسمين:** أ) جازم: وهو التحريم مثل قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا) ب) غير جازم: وهو الكراهة مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه".

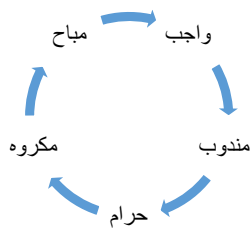
التخيير: هو التسوية بين الفعل والترك وهو (المباح).

الوضع: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشئ ركناً أو سبباً أو علة أو علامة في شئ آخر.

س: ما هي أقسام الحكم الشرعي؟

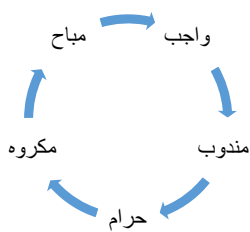
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:

١) **الحكم التكليفي:** وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالقتضاء أو التخيير أو الوضع وينقسم إلى أقسام عدة كلا بحسب اعتباره:



ينقسم الحكم التكليفي باعتبار فعل المكلف إلى خمسة أقسام:

وينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذاته إلى خمسة أقسام:



٢) **الحكم الوضعي:** وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو علامة في شئ آخر.

س: ما هي الضروريات الثلاث؟



س: ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟

ج:

م	الحكم التكليفي	مثال	الحكم الوضعي	مثال
١	يكون من فعل المكلف	الطهارة سبباً للصلاة	يكون من فعل المكلف وقد لا يكون من فعل المكلف	دلك الشمس سبباً لوجوب الصلاة
٢	المقصود به طلب الفعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره بين الفعل والترك		ليس المقصود منه هكذا بل المقصود منه بيان أن هذا الشيء سبباً لهذا المسبب	

س: ما هي أقسام الحكم التكليفي؟

ج: ينقسم الحكم التكليفي إلى قسمين:

- ١) ما هو صفة لفعل المكلف (الوجوب، الندب، الحرمة).
- ٢) ما هو أثر لفعل المكلف وهذا ليس من مباحث علم الأصول بل هو يختص بعلم الفقه.

س: ما هي أقسام الفعل التكليفي الذي هو صفة لفعل المكلف؟

ج: ينقسم الفعل التكليفي الذي هو صفة لفعل المكلف إلى قسمين:

- ١) ما يعتبر في مفهومه وتعريفه المقاصد الدنيوية اعتباراً أولياً، أي أنه هناك أحكام يكون المقصد منها مقصداً دنيوياً أولاً ثم يأتي بعد ذلك المقصد الآخروي، مثل: براءة الذمة صلاتك صحيحة، تحصل في الدنيا براءة ذمتك من الصلاة ثم يأتي بعد ذلك الثواب عليها في الآخرة.

٢) ما يكون مقصد الآخرة معتبرا اعتباراً أولياً ثم يأتي بعد ذلك المقصد الدنيوي، مثل: الواجب والمندوب والمكروه.

س: ما أقسام المقاصد التي اعتبرت فيها المقاصد الدنيوية اعتباراً أولياً؟

ج: تنقسم الي ستة أقسام:



الاسم	التعريف
الصحة	هو كون الفعل موصلاً الي المقصود منه لتوافر أركانه وشروطه وتترتب آثار الفعل عليه ويكون في الدنيا، ومثال ذلك: الصلاة يترتب عليها سقوط الذمة في الدنيا.
الصحيح	هو فعل المكلف الذي استوفي أركانه وشروطه.
البطالان	كون الفعل لا يوصل الي المقصود منه لعدم توافر أركانه وشروطه، عدم موافقة الفعل للشرع
الباطل	هو ما لا يشرع لا بوصفه ولا بأصله وفائت المعني من كل وجه.
الفساد	هو الفعل الذي لا يوصل الي المقصود منه لخلل في الشروط الخارجة
الفاسد	هو الفعل الذي استوفي اركانه وشروطه وجاء الخلل في اوصافه الخارجية
الاعتقاد	ارتباط الايجاب والقبول معا
المعتقد	هو العقد الذي وصل فيه الارتباط بالايجاب والقبول ، مثل: البيع الفاسد، فهو العقد المنعقد لأنه مستوفي الأركان والشروط، والايجاب والقبول، ولكن ليس بصحيح لانه لا يفيد الملكية.
النافذ	ترتب الاثر المقصود دون توقف
النافذ	العقد الذي يترتب عليه المقصود منه دون توقف. مثل: البيع من المالك الحقيقي منعقد ونافذ، أما بيع الفضولي منعقد وليس نافذ حتي اجازة المالك الحقيقي.

اللزوم	كون الشئ بحيث لا يمكن رفعه
اللازم	العقد الثابت الذي لا يمكن رفعه وهو لا يقبل الفسخ. مثل البيع بشرط الخيار منعقد ونافذ لكن ليس لازم

← كل لازم منعقد ونافذ، وليس كل منعقد نافذ.

← اللازم هو أخص الجميع، لانه ليس كل نافذ لازم.

س: ما أقسام المقاصد التي اعتبرت فيها المقاصد الاخرية اعتباراً أولياً؟

ج: تنقسم الي قسمين:

- (١) الحكم الأصلي: (العزيمة) وهي ما شرع أولاً وهو غير مبني علي أعذار العباد، مثل: فريضة الصلاة، والصوم للصحيح.
- (٢) الغير أصلي (الرخصة) وهي ما شرع ثانياً وهي مبنية علي أعذار العباد مثل: إباحة الفطر للمريض والمسافر في رمضان.

س: ما هي أقسام الحكم الأصلي (العزيمة) ؟

ج: ينقسم الحكم الأصلي باعتباره صفة المكلف (العزيمة) إلي خمسة أقسام:

- الإيجاب.
- الندب
- التحريم
- الكراهه
- المباح.

س: قسم صدر الشريعة للحكم الأصلي وهي طريقة غير شائعة فما هي؟

ج: قسم صدر الشريعة الحكم الأصلي إلي سبعة أقسام:

- الفرض

- الواجب
- السنة
- النفل
- الحرام
- المكروه
- المباح

س: قسم الأحناف الحكم الأصلي إلى سبعة أقسام فما هم؟

ج:

- الفرض
- الواجب
- المندوب
- الحرام
- المكروه كراهة تحريمية
- المكروه كراهة تنزيهية
- المباح

التعريفات

م	الاسم	التعريف	المثال
١	الفرض	هو ما كان فعله أولي من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل قطعي	الصلاة، الصوم، الزكاة
٢	الواجب	هو ما كان فعله أول من تركه مع المنع من الترك إن ثبت بدليل ظني	الوتر
٣	السنة	هي ما كان فعله أولي من تركه مع عدم المنع من الترك وكانت طريقة مسلوكة في الدين	الاذان والإقامة

٤	النفل	هو ما كان طريقه غير مسلوكة في الدين	الضحي
٥	الحرام	هو ما كان تركه أولي من فعله مع المنع من الفعل	القتل، الزنا، السرقة
٦	المكروه	هو ما كان تركه أولي من فعله مع عدم المنع من الفعل	خطبة الرجل علي خطبة أخيه
٧	المباح	هو ما استوي فعله وتركه معا	الأكل والشرب

س: ما الفرق بين الايجاب والوجوب والواجب؟

ج: الايجاب: خطاب الشارع.

الوجوب: هو الأثر اتلثابت بخطاب الشارع.

الواجب: هو فعل المكلف المتصف بالوجوب أو الحرمة بنفس الخطاب.

س: ما هي أقسام الحكم غير الأصلي (الرخصة) ؟

ج: ينقسم الحكم غير الأصلي باعتباره صفة المكلف (الرخصة) إلي قسمين:

(١) **رخصة حقيقية:** وهي ما كانت الاباحة فيها ثابتة في الشرع مع قيام الدليل المحرم، ثم ان الرخصة الحقيقية لها قسمان: أ) رخصة حقيقية أحق وهي أعلي قمة للرخصة، مثل: أكل الميتة لعدم الهلاك، النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالتوحيد عند التعذيب. ب) رخصة حقيقية ليست احق وهي ليست لها الحق ان تكون رخصة وهي ما استباح مع قيام الدليل المحرم عدم الحرمة، مثل: اباحة الفطر للمريض والمسافر.

(٢) **رخصة مجازية:** وهي ما كانت الاباحة فيها ثابتة في الشرع مع عدم قيام الدليل المحرم، ثم ان لها نوعان: أ) رخصة مجازية اثم: وهي ما لم تكن فيه العزيمة مشروعة أصلاً، مثل: رفع عنا الاغلال التي كانت علي الامم السابقة.

ب) رخصة مجازية ليست اثم: وهي ما كانت العزيمة مشروعة في الجملة، مثل: سقوط وجوب التعيين في السلم، مع كونه مشروعاً في جميع انواع البيع.

الفرض والواجب

س: ما هو تعريف الفرض والواجب لغة واصطلاحاً؟

ج: الفرض لغة: القطع والتقدير.

الفرض اصطلاحاً: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل قطعي، مثل: الصلاة، الزكاة، والصوم، وتوجد الأدلة علي ذلك في القرآن الكريم القطعي الدلالة.

الواجب لغة: هو الثابت واللازم.

اصطلاحاً: ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة، الوتر، صدقة الفطر.

حكمهما: اللزوم عملاً لا علماً علي اليقين.

س: وقع خلاف بين الحنفية والشافعية في الفرض والواجب هل هما لفظان مترادفان أم غير مترادفان؟ اشرح ذلك.

ج: قول الشافعية:

(١) ان الفرض في اللغة هو التقدير، والواجب في اللغة هو الثابت، فالشئ المقدر قد يكون

قطعياً وقد يكون ظنياً، والشئ الثابت قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً.

(٢) يقولون انه اذا قال الله أوجبت الشئ أو فرضته أي: طلبته طلباً جازماً، ولكن القطعية

والظنية هي في طريق وصول الخبر اليها.

(٣) ان التفرقة بين الفرض والواجب يترتب عليها ان يكون للفعل الواحد حكمين مختلفين،

مثل: الصحابي الذي سمع الحكم من النبي صلي الله عليه وسلم يكون الحكم فرض

عليه، اما الذي سمع الحكم من الصحابي يكون الحكم واجب عليه.

قول الأحناف:

(١) ان الفرض في اللغة يختلف معناه عن الواجب، فاذا كانوا مختلفين في اللغة فلا بد وان يكونا مختلفين في الشرع، فنجعل الفرض لما ثبت بدليل قطعي، ونجعل الواجب لما ثبت بدليل ظني.

(٢) ان القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد فيه رفع للدليل الذي به شبهة الي الدليل الذي لا شبهة فيه، وكل هذا خطأ لا يجوز العمل به.

س: ما نوع الخلاف بين الأحناف والشافعية؟

ج: الخلاف لفظي.

س: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟

ج: الشافعية: فرض = تبطل الصلاة بتركها.

الأحناف: واجب = لا تبطل الصلاة بتركها.

س: ما هي أقسام الفرض؟

ج: ينقسم الفرض الي قسمين:

(١) فرض علمي وعملي: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل: الصلاة.

(٢) فرض عملي: ما ثبت بدليل ظني، مثل الوتر.

س: ما هي أقسام الفرض العلمي والعملي؟

ج: تنقسم الي ثلاثة أقسام: (١) فرض عين. (٢) فرض كفاية. (٣) فرض مخير فيه.

فرض العين: هو الذي يجب علي كل مكلف فعله، مثل: الصلاة والصوم.

حكمه: اللزوم علي من فرض عليه ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه بنفسه.

فرض الكفاية: الذي يكفي لحصوله فعل اي فرد من المكلفين (الذي قام به البعض سقط عن الباقيين) مثل: الجهاد في سبيل الله، رد السلام، صلاة الجنازة.

حكمه: اللزوم علي كل فرد من المكلفين ولكن اذا قام به البعض سقط عن الباقيين، واذا لم يفعلهُ أحد أثم الجميع.

الفرض المخير فيه: هو الذي يكفي لحصوله فعل احد الأمور، مثل: كفارة اليمين (فهو مخير بين إطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة أو الصيام عند عدم الاستطاعة).
حكمه: اذا فعل واحده مما هو مخير فيه فقد أدى ما عليه فاذا لم يأت بأي واحدة منهم يَأْثَم ويستحق العقاب.

س: متي ينتقل فرض الكفاية الي فرض عين؟

ج: في حالة التعيين علي ادائه، مثل: اذا مرض احد من البلده ولم يوجد الا طبيب واحد ففرض عليه ان يعالجه.

س: ما حكم الفرض العلمي والعملي؟

ج: اللزوم علما وتصديقا بالقلب وعملا بالبدن.

س: ما حكم من اعتقد ان الصوم فرض ولكن لم يصم؟

ج: لا يحكم عليه بالكفر؛ لأنه معتقد بأن الصوم فرض وعالما بذلك ولم يجحد فرضيتها، ولكن يكون فاسقاً.

س: ما هو الفرض العملي؟

ج: هو ما يفوت الجواز بفواته لثبوته بدليل ظني، مثل: عند الامام أبو حنيفة لا يجوز لمسلم يصلي الوتر ان يصلي الفجر وهو يعلم انه لم يصلي الوتر.
حكمه: اللزوم عملاً بالبدن أي ان المكلف ملتزم باقامته ببدنه.

س: ما حكم من ترك الفرض العملي؟

ج: له ثلاثة حالات:

- (١) من تركه استخفافاً بشأنه: يقتل لانه رد الخبرالوارد.
- (٢) من تركه موؤلاً: لا يفسق ولا يقتل.
- (٣) من تركه لا مستخفاً ولا موؤلاً: يفسق لخروجه عن الطاعة.

السنة

س: ما هي السنة لغة واصطلاحاً؟

ج: لغة: الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، مثال السنة المحمودة: قوله تعالى " يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم".

مثال السنة الذميمة: قوله تعالى " قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض "

في اصطلاح الأصوليين: كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القراءن من قول أو فعل أو تقرير.

س: علي أي شئ تطلق السنة؟

ج: (١) تطلق السنة في مقابل البدعة.

(٢) تطلق السنة علي ما ثبت بالسنة وان كان واجبا، مثل: الوتر ثبت بالسنة وليس نة بل هو واجب.

س: ما تعريف السنة باعتبارها حكما تكليفيا، و في اصطلاح الفقهاء؟

ج: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.

في اصطلاح الفقهاء: ما كان فعله أولي من تركه مع عدم المنع من الترك وكان طريق مسلوكة في الدين، مثل: صيام يوم عاشوراء.

س: ما هو حكم المندوب؟

ج: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

س: ما الفرق بين السنة والنفل؟

ج: السنة: هي الطريقة المسلوكة في الدين وحث عليها الشارع ورغب فيها.

النفل:

س: ما هي أقسام السنة؟

ج: سنة الهدى (السنة المؤكدة): وهي السنة المكملة للدين والمتممة للفرائض والواجبات، وهي التي واطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها الا نادرا، مثل: اقامة الصلاة.

حكمها: يثاب فاعلها ويلام ويعاقب تاركها.

سنة الزوائد (السنة غير مؤكدة): وهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا، وهي الافعال التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم علي وجه العادة، مثل: القنوت، التطويل في الصلاة، أكله وشربه ونومه صلى الله عليه وسلم.

حكمها: لا عقاب ولا لوم علي تاركها، ويثاب اذا فعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

س: ما المراد بلفظ السنة اذا اطلق؟ حرر محل النزاع؟

ج: اتفق الفقهاء علي ان لفظ السنة الي قيد يحمل علي ما قيد له.

الخلاف: علي ان اذا اطلق لفظ السنة ولم يقيد.

وقع الخلاف بين الجمهور والاحناف، فالجمهور: ان المتبادر عند اطلاق السنة تصرف الي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط.

بعض الحنفية: ان المتبادر عند اطلاق السنة تصرف الي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره.

أدلة الجمهور: ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المقتدي المتبع.

ان لفظ السنة ينصرف الي من له الامر والنهي ومن يجب اتباع سنته.

أدلة الحنفية: قوله صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي "

الراجع: قول الجمهور .

النفل

س: ما هو تعريف النفل لغة واصطلاحاً؟

ج: النفل لغة: الزيادة علي الاصل، مثل: صلاة التطوع، والغنائم.

اصطلاحاً: هو ما كان فعله أولي من تركه مع عدم المنع من الترك ولم يكن كريقة مسلوكة في الدين.

حكم النفل:

- ١) قبل الشروع فيه: اتفق الفقهاء علي ان النفل قبل الشروع فيه يجوز فعله وتركه.
- ٢) بعد الشروع فيه: محل خلاف بين الفقهاء: أ) قول الشافعية: انه يجوز الخروج من النفل وعدم الاتمام، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " الصائم المتطوع أمر نفسه".
- ب) قول الحنفية: انه لا يجوز الخروج من النفل بل عليه الاتمام فان لم يتم يعاقب علي ذلك وعليه القضاء، والدليل علي ذلك قوله تعالى (لا تبطلوا اعمالكم).

الراجع: قول الحنفية.

المكروه

س: ما تعريف المكروه لغة واصطلاحاً؟

ج: مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب.

اصطلاحاً: ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل.

س: ما هي أنواع المكروه؟

ج: تنقسم الكراهة الي قسمين:

- ١) المكروه كراهة تنزيهية: وهو ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل، وهو ما كان للحلال أقرب، مثل: أكل الثوم والبصل ، وفرقة الاصابع في الصلاة. حكمه: فاعله لا يستحق العقاب ولكنه خلاف الأولي والأفضل.
- ٢) المكروه كراهة تحريمية: وهو ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل، وهو ما كان للحرام أقرب، مثل: صيام يوم النحر، ترك السنة المؤكدة، البيع وقت النداء في الجمعة.

المباح

س: ما المباح لغة واصطلاحاً وما حكمه؟

- ج: لغة: الإظهار والاعلان، وهو ضد المحظور.
- اصطلاحاً: ما استوي تركه وفعله في نظر الشارع.
- حكمه: التخيير بين الفعل والترك.

س: ما أساليب الإباحة؟

- ج: ١) ان يصرح الشارع بالحل.
- ٢) ان ينبص الاثم والحرث والمباح.
- ٣) صيغة الأمر الوارد بعد الحظر تفيد الإباحة.

الحرام

س: ما تعريف الحرام لغة واصطلاحاً؟

ج: لغة: ضد الحلال وهو ما لا يحل انتهاكه أو الممنوع.

اصطلاحاً: ما كان تركه أولى من فعله مع منع الفعل.

الامام محمد عرفه: ما ثبت فيه من النقل بدليل قطعي فقط.

س: ما أقسام الحرام؟

ج: ينقسم الحرام الي قسمين:

(١) الحرام لذاته: وهو ما حرمه الشارع بأصله لقبح عينه، مثل: اكل الميتة، الخنزير، شرب الخمر.

(٢) المحرم لغيره: هو ما حرمه الشارع لملايسات خارجة عن ذاته فهو حرام لأمر خارج عنه، مثل: حرمة أكل مال الغير، لأنه مملوك لغيره.

س: ما الفرق بين الحرام لذاته والحرام لغيره؟

ج:

الحرام لذاته	الحرام لغيره
غير مشروع أصلاً فلا يصح ان يكون سبباً شرعياً.	غير مشروع أصلاً فالحرمة طارئة بسبب اتصال به، مثل: وطء الرجل لزوجته الحائض.
لا يباح إلا للضرر، مثل: أكل الميتة للمضطر.	يباح للحاجة لا للضرر، مثل: رؤية الصبي عورة المرأة

س: ما حكم الحرام؟

ج: وجوب تركه والعقاب علي فعله.

س: ما الحكم اذا فعله وهو يعلم انه حرام؟

ج: يكون الفاعل فاسق.

